

1501787-11.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... do menor. Todos os indivíduos negaram a participação no roubo. Na delegacia as vítimas contaram a história envolvendo o roubo e a briga.

A testemunha PM Vitor Giacomo Ferreira Lourenço contou que estava em patrulhamento quando COPOM avisou que um veículo produto de roubo estava passando pelos radares inteligentes. A equipe encontrou o veículo, deu ordem de parada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1501787-11.2021.8.26.0533 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501787-11.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria - 2188648/2021 - DEL.INV.GER. AMERICANA, 19012469 - DEL.INV.GER.

AMERICANA, 903/21/925 - DEL.INV.GER. AMERICANA, 904/21/925 - DEL.INV.GER.

AMERICANA, 2188648 - DEL.INV.GER. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LYON FABRÍCIO DOS SANTOS DE TOLEDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra LYON FABRÍCIO DOS SANTOS DE TOLEDO e GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMDOHR, imputando-lhe a conduta descrita art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material.

Segundo a denúncia (fls. 1-4):

Consta dos autos que, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 23h17, na Av. da Indústria, nº 123, Cidade Nova, nesta cidade e comarca, LYON FABRÍCIO DOS SANTOS DE

TOLEDO e GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMDOHR, qualificados respectivamente a fls. 217 e 225, agindo com identidade de propósitos entre si e ainda em unidade de desígnios com o menor Marcus Vinícius de Toledo de Siqueira, subtraíram, para eles, mediante violência física, 01 automóvel FORD FOCUS, placas FKS-0883, a quantia monetária de R\$ 1.800,00, 03 fracos de perfume, 02 máquinas de cartão de crédito, marcas PAG SEGURO e GET NET, e 01 notebook, marca HP, pertencentes a Matheus Eduardo Ribeiro e Luiz Gustavo Severiano dos Santos. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, LYON FABRÍCIO DOS SANTOS DE TOLEDO e GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMDOHR, qualificados respectivamente a fls. 217 e 225, corromperam menor de 18 anos, com ele praticando infração penal.

A denúncia foi recebida, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação. Ratificado o recebimento da denúncia, em audiência de instrução e julgamento, ouviu-se as vítimas e as testemunhas, sendo ao fim interrogados os réus. O Ministério Público pediu a improcedência da ação, alegando, em síntese, que uma das vítimas não foi capaz de reconhecer qualquer um dos réus, e que, embora a outra vítima tenha reconhecido os acusados, todas as testemunhas de defesa disseram que os réus nem ao menos estavam no local, dizendo com certeza que Gabriel estava na casa da namorada e que Lyon passou a noite jogando videogame na casa de sua tia, onde morava. Assim requereu a absolvição pela falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, alegando que, através das gravações juntadas aos autos e da prova oral colhida, se comprovou que os acusados não praticaram o roubo em questão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

§ 3º Se da violência resulta:

I - lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 11-16, autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 41-42, e pela prova oral colhida ao longo da instrução.

A autoria, por sua vez, não ficou comprovada em relação aos réus. Vejamos. A vítima Luiz Gustavo Severiano dos Santos disse em juízo que estava junto com Matheus e ao sair de uma boate em Santa Barbara houve uma briga, que os acompanhou até o carro. Disse que passou em frente a briga com Matheus, e não sabe porque o atacaram. Foram em direção ao carro e foram atacados. Não se recorda bem do ocorrido. Não levaram objetos seus que carregava no momento, todos seus objetos subtraídos estavam no carro do Matheus. Ficou dentro do bar para se proteger e não viu quando levaram o carro de Matheus. Quando saiu do bar Matheus estava desacordado na esquina, soube que apanhou muito. Não viu quem subtraiu o carro do Matheus, só soube depois que a polícia prendeu, foi na delegacia e reconheceu duas pessoas, mas que não as reconhece como os réus. Acredita que era alguém mais moreno. Acredita que o réu de verde estivesse lá, o outro parecia ser mais moreno. Tinha bebido no dia. Recuperou todos os objetos subtraídos na delegacia. Não conhecia os réus. Reiterou que o de camisa verde reconhece, mas o outro não lembra mesmo. O de camiseta verde se lembra que agrediu Matheus. Se lembra de reconhecer duas pessoas na delegacia. Foram para a delegacia de Santa Bárbara após deixarem o hospital e lá fizeram o boletim ocorrência. Alguém ligou no dia seguinte da delegacia de Americana, informando que haviam encontrado o carro com duas pessoas, foi até lá e foi novamente ouvido. Ao ver a testemunha Marcus Vinicius, adolescente que foi acusado pela prática do ato infracional em concurso com os réus, disse não se lembrar se foi ele quem reconheceu na delegacia.

A vítima Matheus Eduardo Ribeiro disse em juízo que estava com Luiz Gustavo saindo de uma festa e na saída, próximo ao carro, seis pessoas roubaram seu carro. Disse que as seis pessoas vieram para cima dele já para roubar. Contou que estava tendo uma briga na saída do bar, e que as pessoas que o roubaram estavam envolvidas, não sabe muito bem se quando estava saindo foi confundido com alguém que estava brigando e já chegaram batendo, pegando o celular, carteira, dinheiro. Disse que três pessoas foram atrás dele e outras três foram atrás de Gustavo. Disse que quando estava no hospital um policial falou para ele que pessoas com um Focus branco estava ali, mas o depoente não chegou viu. Após acordar, foi para a delegacia em Santa Bárbara e fez o boletim de ocorrência, quando voltava pra Piracicaba recebeu uma ligação de um sargento falando que haviam apreendido seu veículo. Foi para a delegacia de Santa Bárbara, viu 5 ou 6 pessoas e reconheceu 3 delas, os 3 que chegaram primeiro. Recuperou o veículo, um perfume (havia três no carro), dos R\$ 1800 reais que estavam no carro recuperou cerca de R\$1200. Não recuperou o ray-ban, notebook, documentos. Soube que aprenderam três pessoas, Lyon, Gabriel e Marcus. Os três o agrediram, agrediram também Gustavo. Um deles deu uma garrafada no depoente, pelo que se lembra foi Lyon que fez isso. Se recorda que na delegacia de Santa Bárbara foi feito boletim de ocorrência de furto e lesão corporal. Não se lembra se disse que somente no hospital percebeu que o carro havia sido subtraído. Disse que o sargento que ligou avisou que o carro havia sido roubado e indivíduos haviam sido presos nele. Visto os réus e a testemunha Marcus, disse que os três estavam no roubo. Marcus foi quem deu a garrafada.

A testemunha PM Fábio Aparecido Rossi Giglio disse que participou da prisão dos réus. Estava em patrulhamento e foi informado via COMPOM sobre o roubo um Ford Focus, que estava passando pelo sistema de câmeras em Americana. Próximo a Avenida Brasil abordaram o veículo em movimento, que tentou empreender fuga, até que foi detido na rua Dom Barreto com Campo Salles, tentando entrar em um posto de combustível. O condutor era Marcus Vinicius, os outros eram Gabriel e Lyon. Na delegacia foi feito contato com as vítimas, o proprietário do veículo e uma testemunha. Lá foi feito o reconhecimento dos réus e do menor. Todos os indivíduos negaram a participação no roubo. Na delegacia as vítimas contaram a história envolvendo o roubo e a briga.

A testemunha PM Vitor Giacomo Ferreira Lourenço contou que estava em patrulhamento quando COPOM avisou que um veículo produto de roubo estava passando pelos radares inteligentes. A equipe encontrou o veículo, deu ordem de parada que foi desobedecida. Na rua Campo Salles o automóvel entrou em um posto de gasolina e foi detido. Os três indivíduos saíram do veículo e foram rendidos, nada de ilícito foi encontrado. Indagados os três ficaram em silêncio. Na delegacia, as vítimas

reconheceram os envolvidos como autores do roubo. Quem dirigia a testemunha PC Tiago Moreira dos Reis disse que sua participação no caso em análise limitou-se a cumprir mandados de busca na casa de Marcus, o adolescente, e Lyon. Também participou da extração dos dados celulares dos envolvidos. Conseguiram ver no celular um vídeo do menor de idade dirigindo o veículo. Disse que o menor de idade já foi apreendido várias vezes. O PM Fábio foi quem localizou o veículo. Marcus disse aos policiais que havia comprado o carro por 150 reais. Havia fotos nos celulares de um outro veículo produto de ilícito, um Jeep Compass, que tentavam negociar. Os celulares foram apreendidos com os suspeitos durante o mandado de busca. Nenhum dos envolvidos confessou a prática de roubo. Acredita que encontraram relógios e outros objetos na casa de Marcus.

A testemunha de defesa Tatiane Aparecida dos Santos disse que conhece o réu Gabriel. Se recorda que no dia 11 de julho estava na boate Apple em Santa Bárbara junto com sua filha e uma amiga. Chegou no local por volta das 20h15. Lá viu pessoas do seu bairro, mas não viu Gabriel, nem dentro e nem fora da festa. Não presenciou o tumulto no lado de fora, mas ficou sabendo que estava acontecendo uma briga. Não é amiga de Gabriel, mas ele já estudou com sua filha. Ficou sabendo que no dia seguinte ele foi preso, e foi até a casa da mãe dele conversar com ela.

A testemunha de defesa Izabela Cristina Ramos é namorada de Gabriel, disse que no dia dos fatos às 21h50 ele chegou em casa e não saiu mais, tendo passado a noite lá e ido embora somente ao meio-dia do dia seguinte. Morava em uma casa de fundo, sendo que na casa da frente morava um casal de amigos, Aline e Micael. O portão que entrava para sua casa passava pelo corredor do quarto de casal dos seus amigos. Aline viu Gabriel chegando. Ficou sabendo no dia seguinte que seu namorado tinha sido preso, mas tem certeza que ele não poderia estar lá pois passou a noite consigo. Seu namorado disse que na verdade Marcus ofereceu uma carona para ele e por isso estava no veículo roubado.

A testemunha de defesa Aline Fernandes Cardoso da Silva disse que Gabriel estava na casa da namorada Izabela, que morava nos fundos da casa da depoente. Se recorda que ele ficou o dia com ela, e viu ele lá por volta de umas 21h45. Relata que para ter acesso a casa de Izabela era necessário que passasse pelo mesmo portão de sua casa. Não tem dúvidas que viu Gabriel lá no dia dos fatos, chegou empurrando uma bicicleta. Disse que dava para ouvir muito bem de sua casa quando alguém chegava na casa de Izabela e não ouviu ninguém saindo, e o portão faz muito barulho para sair. O informante Dinael Fernando de Toledo Silva disse que é primo de Lyon e que na época eles moravam na mesma casa. Naquele dia Lyon saiu por volta da meia noite falando que ia para casa de sua namorada, e saiu sozinho e a pé. Antes disso Lyon tinha ficado o dia todo em casa. Sobre a apreensão no dia seguinte no veículo só ficou sabendo a noite, mas não sabia do que se tratava. Lyon disse que Marcus foi dar uma carona para ele e Guilherme e foram todos presos.

A testemunha de defesa Larissa da Silva Rodrigues Gomes disse que é namorada de Lyon e que ele dormiu na sua casa na madrugada do dia 11 para dia 12, tendo chegada por volta da meia-noite e meia, indo embora no dia seguinte por volta do meio-dia. No dia 11 ele disse que ficou o dia na casa dele, onde morava com a tia.

A testemunha de defesa Marcus Vinicius de Toledo Siqueira disse que é tio de Lyon. Contou que participou da confusão ocorrida na boate, mas quando chegou já estava tendo briga. Que Lyon e Gabriel não estavam na boate. Disse que depois da confusão, estava voltando para ir embora e achou a chave de um carro no chão, pegou, apertou o alarme, e foi embora. No dia seguinte saiu para andar com o carro na cidade e deu uma carona para eles. Só contou que o veículo era produto de furto no dia seguinte. O réu Lyon disse que a acusação é falsa, e que no dia dos fatos ficou o dia todo na casa de sua tia, por volta da meia noite foi na casa de sua namorada e de lá só saiu por volta do meio-dia. Voltou para casa de sua tia, e Gabriel o chamou para beber numa praça. Por volta das 20h, 21h, Marcus chegou, parou lá, perguntou se eles iam embora, pensaram em pedir Uber, mas Marcus ofereceu carona. Quando estava próximo ao Burguer King uma viatura veio atrás, mas Marcus empreendeu fuga, tendo o réu imaginado que era porque ele não tinha habilitação. Nunca foi na boate dos fatos, mas Marcus esteve e contou depois que se envolveu em uma briga, pegou uma chave, e foi embora no carro.

O réu Gabriel Rodrigues de Oliveira disse que no dia 11 de julho estava na casa de sua namorada, chegou por volta das 22h e só saiu no dia seguinte na hora do almoço. Depois foi fazer um teste numa empresa, depois disso chamou Lyon no Facebook para ir até uma tabacaria, se encontraram por volta de umas 18h, ficaram fumando maconha e bebendo e conversando com umas meninas, até que iriam pedir um Uber, mas Marcus apareceu e ofereceu carona a eles. Próximo a Avenida Brasil foram abordados e Marcus empreendeu fuga, tendo o réu imaginado que era porque o motorista era menor de idade, mas pouco depois parou num posto e todos foram abordados. Nesse momento que descobriu que o veículo era produto de furto.

Pois bem.

As únicas provas que pesam em desfavor dos réus nos autos são o reconhecimento feito pela vítima Matheus e o fato de terem sido detidos no dia seguinte no veículo guiado pelo adolescente Marcus, autor confesso da subtração.

Ocorre que a vítima Luiz Gustavo não foi capaz de reconhecer os dois réus ora presentes, embora tenha sido capaz de reconhecer Marcus.

Além disso, as testemunhas de defesa foram firmes ao apontar que os réus não estavam presentes na festa onde a confusão começou. Tatiane disse com certeza que Gabriel não estava na festa, que ela frequentou. Aline, proprietária da casa em que a namorada de Gabriel morava afirmou com absoluta convicção que no dia do ocorrido o réu tinha chegado lá por volta das 22h e não mais saiu. No mesmo sentido as testemunhas arroladas por Lyon afirmaram que o acusado ficou o dia todo na casa de sua tia, onde morava, e depois foi para casa da namorada, fato por ela confirmado. Não bastasse, todos os policiais informaram que em nenhum momento os réus confessaram o delito e que nada de ilícito foi com eles apreendido.

Em complemento, embora tenham sido apreendidos os celulares dos envolvidos, em nenhum dos aparelhos se encontrou qualquer ligação dos réus com o roubo em questão, o que seria esperado caso eles tivessem envolvimento, sobretudo pelo fato de o roubo ter sido antecedido por uma festa e por uma briga.

Enfim, percebe-se que o reconhecimento feito pela vítima Matheus mostrou-se isolado nos autos, sendo impossível a condenação com base somente nesta prova, sobretudo pelas circunstâncias em que os fatos ocorreram, isto é, em meio a uma briga generalizada, que envolveu diversas pessoas, ocorrida na saída de uma festa e de madrugada.

Portanto, havendo dúvida plausível quanto a precisão do reconhecimento, e, lembrando sempre que a dúvida no processo penal milita em favor dos acusados, a absolvição é medida de rigor.

Por fim, não havendo provas da prática do roubo, resta também prejudicada a acusação relativa ao delito previsto no art. 244-B do ECA.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial acusatória e ABSOLVO os réus LYON FABRÍCIO DOS SANTOS DE TOLEDO e GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMDOHR das acusações que lhe são feitas nestes autos, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP. Sem custas.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Comunique-se à vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intimem-se

Santa Bárbara d'Oeste, 26 de abril de 2022.